

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICE - ROIA

ARTICLE 1 : OBJET ET DÉFINITIONS

Les présentes Conditions Générales de Service définissent le cadre contractuel entre l'agence ROIA, prestataire, et le Client. Le service consiste en la conception, le déploiement et la maintenance d'un agent conversationnel intelligent spécialisé dans le secteur de la micro-mobilité.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES SERVICES

Le chatbot fourni par ROIA inclut les fonctionnalités suivantes :

Conseil personnalisé :

Aide au choix et comparaison de produits.

Calcul d'autonomie réelle :

Estimation basée sur les données utilisateurs (ex: poids, type de trajet).

Prise de rendez-vous :

Système de réservation centralisé pour les points de vente ou ateliers du Client.

ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIÈRES

3.1. Frais d'installation : Le montant des frais de mise en service initiale est défini dans le devis accepté par le Client. Ce forfait est facturé à la signature du contrat et doit être réglé avant le déploiement technique.

3.2. Abonnement mensuel : L'exploitation du service fait l'objet d'un forfait de 190 € HT par mois. Ce tarif est "tout inclus" et couvre l'hébergement, la maintenance évolutive et les frais d'API tiers.

ARTICLE 4 : CLAUSE D'USAGE RAISONNABLE

L'abonnement mensuel inclut un volume standard d'utilisation. En cas de dépassement régulier d'un seuil de 2 500 interactions par mois, ROIA se réserve le droit de réviser le tarif mensuel en accord avec le Client pour couvrir les frais de ressources supplémentaires.

ARTICLE 5 : DURÉE ET RÉSILIATION

Le service est proposé sans engagement de durée. Le Client peut mettre fin à l'abonnement à tout moment par simple notification écrite, moyennant un préavis de 15 jours avant la date anniversaire du contrat. Toute période entamée reste due.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ ET LIMITATIONS

6.1. Estimations : Le Client reconnaît que les calculs d'autonomie fournis par l'IA sont des estimations théoriques. ROIA ne peut être tenu responsable des différences constatées lors d'un usage réel par l'utilisateur final.

6.2. Continuité : ROIA s'engage à une disponibilité maximale du service, mais ne peut être tenu responsable des pannes affectant les plateformes tierces partenaires (Voiceflow, hébergeurs, services d'IA).

ARTICLE 7 : PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

ROIA agit en tant que sous-traitant technique et s'engage à traiter les données collectées (notamment pour la prise de rendez-vous) conformément au RGPD. Le Client reste le seul responsable du traitement des données de ses propres clients.

ARTICLE 8 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ROIA concède au Client un droit d'utilisation du chatbot pour la durée de l'abonnement. La logique de programmation, les scripts et les algorithmes développés restent la propriété exclusive de ROIA.

ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE

Les présentes CGS sont soumises au droit belge. En cas de litige non résolu à l'amiable, les tribunaux de l'arrondissement judiciaire du siège social de ROIA seront seuls compétents.

ARTICLE 10 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET SUSPENSION DE SERVICE

L'agence ROIA conserve la propriété pleine et entière de l'outil développé (Simulateur d'autonomie, scripts, audits) jusqu'au paiement effectif et intégral du prix en principal et accessoires. Le transfert des droits d'utilisation et de la propriété intellectuelle au client est suspendu jusqu'à l'encaissement total de la facture finale.

En cas de défaut de paiement du solde à l'échéance prévue, ROIA se réserve le droit, après une mise en demeure restée infructueuse sous 48 heures, de suspendre l'accès aux services numériques ou de retirer l'outil de la plateforme du client sans que cela ne puisse être considéré comme une rupture de contrat.